Expte. C01-41481/99
Juzgado CC N° 9

INTERPONGO RECURSO DE NULIDAD y APELACION

Sra. Jueza del Juzgado Civil y Comercial N.º 9

Rubén Leiva, abogado, M.P. N.º 3.268, en representación de la Sra. Ramona del Carmen Lovato, según poder obrante en autos, en la causa caratulada ***"MEZA, ALICIA BEATRIZ Y OTROS C/ EMPRESA CONSTRUCTORA EVISA S.A. S/ PEDIDO DE QUIEBRA"*, Expte. C01-41481/99,** a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I. OBJETO: Que vengo por medio del presente a interponer, en legal tiempo y forma, **recurso de nulidad** y, en subsidio, **recurso de apelación** contra la **Resolución N.º 32 de fecha 23 de abril de 2025**, dictada en el marco de las presentes actuaciones, mediante la cual **se dispone la continuación del trámite de subasta respecto de los Lotes N.º 3, 4 y 5 de la Manzana 29**, ocupados por mi representada, Sra. Ramona del Carmen Lovato.

La resolución impugnada expresa en su parte dispositiva: **"RESUELVO:** 1º) Hacer lugar a lo solicitado por la Sindicatura y disponer la continuidad del trámite liquidatorio respecto de los Lotes N.º 3, 4 y 5 de la Manzana N.º 29.-

Dicha decisión resulta a todas luces incongruente, arbitraria, carente de motivación suficiente, y violatoria del principio de igualdad, del derecho de defensa y del debido proceso legal, como se expondrá a lo largo del presente escrito, solicitando desde ya se haga lugar a la misma en base a las consideraciones de hecho y de derecho que seguidamente paso a exponer CON COSTAS.

II. AGRAVIOS DE LA NULIDAD

1.-CONTRADICCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES N.º 32 Y N.º 33

El agravio que aquí se plantea se funda en la existencia de **una contradicción insalvable** entre dos resoluciones judiciales dictadas **el mismo día**

(23/04/2025), por el mismo juzgado, dentro del mismo expediente, respecto de **supuestos jurídicos idénticos**.

La Resolución N.º 32 (fs. 2764/2765) dispone la subasta de los Lotes 3, 4 y 5, mientras que la Resolución N.º 33 (fs. 2769), dictada el mismo día en el mismo expediente, excluye el Lote 2 fundándose en idéntico boleto de compraventa (10/01/1990), mejoras, posesión efectiva y mensura.

Se evidencia una contradicción lógica y una vulneración del principio de congruencia (art. 166 CPCC) y del derecho de igualdad (art. 16 CN).

La **Resolución N.º 32** dispuso la **continuación del trámite de subasta** de los Lotes 3, 4 y 5, ocupados por mi representada Sra. Ramona del Carmen Lovato, pese a haber acreditado:

- La existencia de un **boleto de compraventa de fecha cierta 10/01/1990**, celebrado entre EVISA S.A. y Nicolasa Vera;
- El **pago total y al contado** del precio;
- La **posesión otorgada desde la fecha del boleto**, con actos públicos, pacíficos y continuos;
- La existencia de **cesiones posesorias certificadas** notarialmente
- Documentación de **mensuras** y juicio de prescripción adquisitiva;

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA **(art. 166 CPCC Corrientes)** El principio de congruencia exige que el órgano jurisdiccional resuelva con arreglo a los hechos y pruebas aportadas por las partes, de manera **coherente**, **no contradictoria**, y **motivada**. En el caso, dos resoluciones dictadas el mismo día (**23/04/2025**) por el mismo Juzgado, dentro del mismo expediente, y respecto de **lotes provenientes del mismo boleto de compraventa (10/01/1990)**, arriban a soluciones diametralmente opuestas **sin justificación diferenciadora alguna.**

Resolución N.º 32 (continuación de subasta – Lotes 3, 4 y 5) *"...no se ha acreditado fehacientemente la posesión exclusiva de los lotes por parte de la Sra. Lovato ni se ha acompañado escritura pública alguna que acredite el dominio..." "…el boleto de compraventa invocado no es título suficiente frente al desapoderamiento que opera por imperio de la ley de concursos…" (fs. 2764, punto I del Considerando).-*

En esta resolución:

- **Se desconoce toda eficacia jurídica al boleto de compraventa de 1990**, pese a ser **fecha cierta anterior a la quiebra**.
- **No se valora la posesión probada mediante mensura, cesiones y mejoras.**
- **No se menciona en absoluto que los Lotes 3, 4 y 5 derivan del mismo instrumento que el Lote 2**

Resolución N.º 33 (exclusión del Lote 2 del desapoderamiento) *"...de lo actuado surge que la Sra. Cañete ocupa el Lote N.º 2 en virtud de la cesión de derechos posesorios proveniente de Nicolasa Vera, quien fuera compradora de los lotes 1 a 6 de la Manzana 29, mediante boleto de compraventa de fecha 10/01/1990..." "...consta el pago total del precio, la entrega de la posesión, y la existencia de mejoras e intervenciones propias de quien ejerce un animus domini desde hace décadas." "...en razón del art. 146 de la L.C.Q. y el art. 1171 del Código Civil y Comercial, el bien no forma parte del activo desapoderado y debe ser excluido del trámite de subasta." (fs. 2769, Considerandos I a III y Parte Resolutiva)*

En esta resolución:

- **Se reconoce expresamente el boleto de 1990 como fecha cierta previa a la quiebra**.
- **Se valora positivamente la posesión, las mejoras y la cesión de derechos.**
- **Se excluye el lote con fundamento en normas de derecho concursal y sustancial.**

Normas y jurisprudencia aplicables el Art. 166 CPCC Ctes.: exige congruencia, fundamentación lógica y respeto al principio de igualdad sustancial; el **Art. 8.1 CADH** y **art. 18 CN**: garantía del debido proceso y del derecho de defensa.

En este mismo sentido la Jurisprudencia tiene dicho que: **CSJN – Fallos 312:111 "Álvarez"**: *la falta de fundamentación y la contradicción sin justificación constituyen causal de nulidad por arbitrariedad*. **STJ Corrientes – Sent. 171/2021 "JEMAN SRL c/ Sandoval"**: *"La contradicción entre decisiones dictadas en el mismo proceso respecto de hechos y derechos sustancialmente idénticos constituye causa de nulidad procesal."*

2.- FALTA DE FUNDAMENTACIÓN SUFICIENTE

La Resolución N.º 32 carece de análisis integral de la prueba ofrecida por la Sra. Lovato. No se valoran: el boleto de compraventa, las cesiones posesorias, los pagos acreditados ni las mensuras. Se viola el art. 166 CPCC, el art. 18 CN y el art. 8.1 CADH. La falta de motivación constituye nulidad procesal.

En su considerando, la Resolución N.º 32 expresa: *"…no se ha acreditado fehacientemente la posesión exclusiva de los lotes por parte de la Sra. Lovato ni se ha acompañado escritura pública alguna que acredite el dominio…" "…el boleto de compraventa invocado no es título suficiente frente al desapoderamiento que opera por imperio de la ley de concursos…" (Resol. N.º 32, fs. 2764, considerando I)*

Con base en estas escuetas afirmaciones, el juzgado ordena:

"1º) Hacer lugar a lo solicitado por la Sindicatura y disponer la continuidad del trámite liquidatorio respecto de los Lotes N.º 3, 4 y 5 de la Manzana N.º 29."(Parte resolutiva, fs. 2765)

¿Dónde se evidencia la falta de fundamento? -

1.- No hay valoración alguna del boleto de compraventa de fecha cierta (10/01/1990):

- No se analiza su contenido ni su fecha anterior a la quiebra (2000).
- Se lo descarta genéricamente como "no suficiente", **sin analizar su efecto jurídico conforme al art. 1171 CCyCN y art. 146 L.C.Q.**.

2.- Se omite examinar las cesiones posesorias notariales, mensura e informes técnicos:

- No se evalúan las mejoras, inversiones, construcciones ni la antigüedad de la posesión.
- No se analiza la documentación respaldatoria, ni el juicio previo de prescripción.

3.- No se menciona el hecho esencial de que los Lotes 3, 4 y 5 derivan del mismo boleto que el Lote 2:

- Omitir deliberadamente un antecedente **idéntico** resuelto en sentido contrario **implica un vicio lógico y procesal.**

NULIDAD POR VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. La resolución recurrida (**N.º 32 de fecha 23 de abril de 2025**), que ordena la continuación del trámite liquidatorio respecto de los Lotes N.º 3, 4 y 5, adolece de una **grave falta de motivación**, ya que:

- **No valora prueba fundamental** ofrecida y obrante en autos.
- **No analiza el título posesorio** invocado (boleto de compraventa con fecha cierta anterior a la quiebra: 10/01/1990).
- **No refiere en ningún punto a la posesión efectiva, pública, pacífica y continuada** que ejerce la Sra. Lovato desde hace más de treinta años.
- **No realiza ninguna comparación o distinción con la Resolución N.º 33**, dictada en el mismo expediente, con idénticos antecedentes fácticos y jurídicos, que excluyó el Lote N.º 2 del proceso falencial.

¿Dónde se evidencia la falta de fundamentación? En el considerando de la Resolución N.º 32, el juzgado expresa: *"…no se ha acreditado fehacientemente la posesión exclusiva de los lotes por parte de la Sra. Lovato ni se ha acompañado escritura pública alguna que acredite el dominio…" "…el boleto de compraventa invocado no es título suficiente frente al desapoderamiento que opera por imperio de la ley de concursos…" (fs. 2764)*

Sin embargo:

- **No se analiza el contenido ni los efectos jurídicos del boleto**.
- **No se evalúan las pruebas aportadas**: mensura, cesión posesorias certificadas, constancias de mejora, informe técnico.
- **No se menciona en absoluto que el bien deriva del mismo acto jurídico (boleto) que el Lote 2**, que sí fue excluido.

Esa **ausencia total de razonamiento específico**, **con afirmaciones genéricas y conclusiones no desarrolladas**, priva a la resolución de validez como acto jurisdiccional

Esto constituye una lesión directa a su **derecho de defensa, al principio de igualdad, al debido proceso legal, y al derecho de propiedad**, tornándose procedente la **nulidad de la resolución** por ser arbitraria, incongruente y sin motivación legal válida.

Doctrina aplicable: CARNELUTTI, Francesco, *Sistema de Derecho Procesal Civil*, T. II, p. 377: "*La falta de fundamentación suficiente de las resoluciones judiciales es una de las causales más graves de nulidad. No basta la mera mención de normas: debe explicarse la aplicación de los hechos a la norma jurídica*".- **PALACIO, Lino Enrique**, *Derecho Procesal Civil*, T. V: "*La motivación no es una fórmula, sino el contenido esencial del acto jurisdiccional.*"

Jurisprudencia relevante; CSJN – Fallos 312:111 – "Álvarez, Maximino": "*Una sentencia sin adecuada fundamentación legal, que no se refiere a los elementos esenciales del caso ni pondera las pruebas relevantes, es inválida por lesionar el derecho de defensa*." **STJ Corrientes – Sentencia N.º 53/2018**: "*El silencio judicial respecto de pruebas ofrecidas y circunstancias sustanciales afecta la validez del pronunciamiento por infracción al principio de motivación suficiente*."

Cómo afecta concretamente los derechos de la Sra. Lovato La resolución N.º 32 causa a la Sra. Lovato:

- Una **desposesión arbitraria**, sin análisis del boleto legítimo ni de la posesión de más de 30 años.
- **Violación del derecho de defensa**: no se ponderan ni controvierten las pruebas ofrecidas por su parte.
- **Tratamiento desigual respecto del caso Cañete (Lote 2)**, con misma situación jurídica, pero resuelto de forma opuesta (Resolución N.º 33).
- **Afectación directa de su derecho de propiedad** (art. 17 CN), en beneficio del desapoderamiento falencial, pese a que **EVISA S.A. ya se había desprendido del inmueble en 1990.**

3.- OMISIÓN DE VALORACIÓN DE LAS MENSURAS – NULIDAD POR AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO, IGUALDAD PROCESAL Y DEFENSA EN JUICIO

Se presentaron tres mensuras: N.º 25452U (2015), N.º 26456U (2016) y N.º 32365U (2025), que demuestran posesión efectiva, mejoras y delimitación de los Lotes 3, 4 y 5. La resolución impugnada no las menciona ni valora, incurriendo en una omisión probatoria relevante que torna nulo el acto conforme art. 171 CPCC.

Uno de los aspectos más relevantes que torna nula la Resolución N.º 32 es la **absoluta omisión de valoración de prueba técnica esencial** aportada por

mi representada Sra. Ramona del Carmen Lovato: la presentación de **tres mensuras técnicas oficiales**, acompañadas oportunamente, que acreditan la posesión efectiva y prolongada de los Lotes N.º 3, 4 y 5 desde al menos el año 1990.

Las tres mensuras presentadas por la Sra. Ramona del Carmen Lovato son:

- **Mensura N.º 25452U**, del **21 de agosto de 2015**, correspondiente al **Lote 3**, donde se evidencia una diferencia con la mensura original de la Manzana 29 (pasa de 19 a 20 metros de frente).
- **Mensura N.º 26456U**, del **24 de octubre de 2016**, correspondiente al **Lote 4**, manteniendo las dimensiones originales.
- **Mensura N.º 32365U**, del **24 de febrero de 2025**, correspondiente al **Lote 5**, ratificando dimensiones anteriores y la continuidad posesorias.

Estas mensuras no solo fueron invocadas como actos técnicos de mensuración, sino que se presentaron como **pruebas de posesión efectiva, continua, pacífica e ininterrumpida** por más de 27 años. Además, en los escritos se detallan mejoras y construcciones realizadas, el pago de impuestos y la existencia de boletos de compraventa, todo lo cual refuerza el "animus domini" alegado

Pruebas omitidas por la resolución, Se encuentran agregadas al expediente y nunca controvertidas, las siguientes mensuras:

- **Mensura N.º 25452U – 21/08/2015**: correspondiente al Lote 3. Refleja ocupación consolidada, con ajuste de medidas frente al plano original.
- **Mensura N.º 26456U – 24/10/2016**: correspondiente al Lote 4. Ratifica las dimensiones ocupadas conforme trazado histórico y acredita permanencia material.
- **Mensura N.º 32365U – 24/02/2025**: correspondiente al Lote 5. Detalla mejoras edilicias, delimitación perimetral y uso continuo.

Estas mensuras no son meras formalidades: son actos jurídicos y técnicos que **acreditan presencia física, actos materiales de dueño, y animus domini**, en línea con los requisitos del art. 1909 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Normas legales procesales y sustanciales vulneradas Art. 166 y 168 del CPCC Ctes.: las resoluciones deben ser fundadas, con valoración integral de la prueba obrante.; **Art. 1898 y 1909 del CCyCN**: definen la posesión y su legitimidad cuando se ejerce con justo título y animus domini. **; Art. 18 CN y art. 8.1**

CADH: protegen el derecho de defensa, que incluye el derecho a una decisión fundada y con consideración de toda la prueba esencial.

Doctrina aplicable Alterini, Atilio Aníbal – "Código Civil y Comercial Comentado": "*La mensura es un acto que exterioriza jurídicamente la posesión, reafirma el dominio material y constituye elemento de convicción objetivo frente a terceros y a la autoridad judicial*."; **Pizarro – "Derechos Reales"**, T. I, p. 537:"*La falta de ponderación judicial de actos técnicos de ocupación —como la mensura, el amojonamiento y las mejoras— importa una decisión arbitraria por omisión de hechos jurídicamente relevantes*."

Jurisprudencia relevante CSJN, Fallos 312:111 – "Álvarez": "*Una sentencia que omite valorar pruebas esenciales y no fundamenta la exclusión de su análisis vulnera el derecho de defensa en juicio*."; **STJ Corrientes, Sent. N.º 53/2018**: "*La omisión de ponderación de mensuras, boletos, constancias de posesión y cesiones notariadas, en juicio de subasta concursal, constituye arbitrariedad invalidante*."

4.- VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL(art. 16 CN)

La Sra. Lovato se encuentra en igual situación jurídica que la Sra. Cañete (Lote 2). Sin embargo, fue tratada de manera desigual, sin razón ni justificación legal, violando el art. 16 CN y el precedente de Fallos 318:445 de la CSJN.

La Sra. Lovato presentó no una, sino **tres mensuras técnicas**, que no fueron consideradas en lo más mínimo por el tribunal. En cambio, en el mismo expediente, la resolución N.º 33 valora positivamente:

- Un solo boleto.
- Una posesión semejante.
- Una sola cesión simple.

Y, con base en ello, **excluye al Lote 2** de la subasta. Ese doble estándar, sin justificación legal, viola el **principio de igualdad procesal** consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional. "*Debe tratarse de igual modo a quienes se hallan en igual situación jurídica. Lo contrario implica una discriminación arbitraria*." — **CSJN, Fallos 318:445**, *"Banco Comercial de Finanzas .-*

VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO (art. 18 CN y art. 8.1 CADH); Negar toda consideración a las mensuras implica **negar la prueba misma de la posesión**. El juzgado no explica:

- Por qué **no valora esa documentación técnica**, que por ley tiene fuerza probatoria.
- Por qué a una parte (Lovato) **no se le reconoce el derecho posesorio**, mientras a otra (Cañete) sí, en la misma causa.

Esto coloca a mi representada en **estado de indefensión**, y priva de razonabilidad al acto jurisdiccional. Por tanto, configura una **nulidad procesal y constitucional.**

La omisión de valoración de las tres mensuras técnicas presentadas por la Sra. Lovato convierte a la Resolución N.º 32 en **nula de pleno derecho**, por afectar:

- El derecho a una decisión motivada y fundada (art. 166 CPCC);
- El derecho de defensa en juicio (art. 18 CN);
- La igualdad procesal y sustancial (art. 16 CN);
- La garantía de tutela judicial efectiva (art. 8.1 CADH).

Debe declararse su nulidad conforme a los arts. 166, 167, 171 y 172 del CPCC de Corrientes, por ausencia de motivación suficiente sobre prueba sustancial que acredita la legitimidad posesorias de los Lotes N.º 3, 4 y 5.

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL – NULIDAD POR DISCRIMINACIÓN JUDICIAL INJUSTIFICADA:

La Resolución N.º 32 incurre en **violación al principio de igualdad ante la ley y en el proceso judicial**, al conferir un **trato diferenciado y desfavorable** a la Sra. Lovato en comparación con otro sujeto (Sra. Cañete) en **idéntica situación jurídica y fáctica**, sin ofrecer **ninguna justificación razonada o fundamento legal** para tal diferencia.

Norma constitucional vulnerada , Art. 16 de la Constitución Nacional: "*Todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad*."

Este principio se **proyecta procesalmente**, obligando al juzgador a **tratar de forma igualitaria** a quienes se encuentran en **la misma situación jurídica** dentro de un proceso.

Hechos que evidencian la violación

- La Sra. **Cañete**, ocupante del **Lote 2**, obtuvo en la **Resolución N.º 33** la **exclusión de su lote de la subasta**, fundado en:
    - Boleto de compraventa con fecha cierta (10/01/1990);
    - Pago total del precio;
    - Cesión posesorias con certificación notarial;
    - Mejoras, ocupación, mensura.
- La Sra. **Lovato**, ocupante de los **Lotes 3, 4 y 5**, con:
    - **Mismo boleto, misma fecha, mismo precio pagado**, y derivación de título de la misma vendedora;
    - **Tres mensuras técnicas**;
    - Constancia de mejoras e informes técnicos;
    - **Posesión desde 1990**, pacífica, pública e ininterrumpida.

Sin embargo, **se ordena la subasta de sus lotes**, sin distinguirla jurídicamente de Cañete ni expresar un fundamento diferencial.

En este sentido la Doctrina y jurisprudencia aplicable CSJN, Fallos 318:445 – "Banco Comercial de Finanzas c/ Nación Argentina": "*La igualdad ante la ley exige tratar del mismo modo a quienes se hallan en idéntica situación jurídica. El trato desigual arbitrario vulnera garantías constitucionales.",* **STJ Corrientes – Sent. N.º 92/2020**: "*Cuando se verifica trato judicial disímil sin causa legal objetiva, se afecta el principio de igualdad procesal y la validez del acto jurisdiccional*."

Alterini – Código Civil y Comercial Comentado: "*La igualdad no es solo un postulado normativo, sino una garantía operativa que obliga al juez a no introducir diferencias donde la ley no las prevé."*

5.- PERJUICIO PROCESAL RELEVANTE E INDEFENSIÓN

La resolución produce un desapoderamiento sin contradicción efectiva, causando una lesión concreta al derecho de defensa y propiedad. Se vulneran los arts. 17 y 18 CN y el art. 171 CPCC por generar un perjuicio procesal inadmisible.

La nulidad de la Resolución N.º 32 también se impone por haber generado a mi representada **un perjuicio procesal concreto, actual y grave**, que no puede calificarse de "mero defecto formal", sino como **una afectación sustancial al derecho de defensa, propiedad y acceso a justicia efectiva**.

¿Cuál es el perjuicio relevante causado?

La Sra. Lovato fue **equiparada a un deudor falencial sin derecho oponible**, pese a poseer:

- Título posesorio de fecha anterior a la quiebra (boleto de 1990);
- Tres mensuras;
- Cesiones notariadas;
- Más de 30 años de posesión pública, pacífica y sin oposición.

El juzgado **ordenó la subasta de sus bienes**, sin valorar esa prueba, sin reconocer su derecho de defensa, y **sin haber recibido siquiera una impugnación probatoria específica por parte de la sindicatura**.

Se trata, entonces, de una resolución que le **quita la tenencia de su inmueble sin debido análisis judicial**, sin contradicción efectiva y **sin resolución razonada**, lo cual **coloca a mi representada en situación de indefensión jurídica real.**

Normas violadas, Art. 166 CPCC Ctes.: exige resoluciones válidas y motivadas., **Art. 171 CPCC Ctes.**: dispone que el acto es nulo cuando causa perjuicio a alguna de las partes., **Art. 18 CN y art. 8.1 CADH**: derecho de defensa, tutela efectiva y debido proceso.

Doctrina y jurisprudencia aplicable Palacio, L.E. – Derecho Procesal Civil, T. V, p. 101: "*Todo vicio que impida el pleno ejercicio del derecho de defensa, o produzca indefensión, no es subsanable y conduce a la nulidad procesal.*" **CSJN, Fallos 323:1652 – "Banco Galicia c/ PYMES S.A."**: "*El perjuicio jurídico que resulta de la omisión de valorar derechos posesorios legítimos produce indefensión y*

justifica la declaración de nulidad.", **STJ Corrientes – Sent. N.º 63/2017**: "*No se puede legitimar una resolución que desapodera a quien no fue oído ni valorado. Es nula por causar indefensión y viciar el procedimiento de raíz.*"

La Resolución N.º 32 **causa un perjuicio directo a la Sra. Lovato** al ordenar la venta de su inmueble **sin base probatoria ni respeto a su derecho de defensa**, provocando un acto de **privación de derechos con apariencia de legalidad**, contrario al debido proceso.

Debe declararse **nula conforme a los arts. 166, 171 y 172 del CPCC de Corrientes**, por afectar de forma sustancial y concreta los derechos de mi representada.

CONCLUSIÓN DE LOS AGRAVIOS DE LA NULIDAD

A la luz de los cinco agravios expuestos, resulta evidente que la Resolución N.º 32 adolece de nulidades manifiestas que afectan la validez del acto procesal en su integridad. La contradicción entre decisiones, la ausencia de motivación suficiente, la omisión en la valoración de prueba esencial como las mensuras, el trato desigual frente a situaciones idénticas y el menoscabo al derecho de defensa configuran un cuadro de inconstitucionalidad procesal.

El perjuicio concreto causado a la Sra. Lovato —esto es, la inminente subasta de los lotes que habita y mantiene desde hace más de tres décadas, fundando su derecho en un boleto de compraventa con fecha cierta, pago total del precio, cesiones posesorias y mensuras aprobadas— es grave e irreparable. Dicho perjuicio no ha sido provocado por su parte, quien actuó en todo momento conforme a derecho, presentando la prueba necesaria y ejerciendo debidamente sus derechos procesales. Por el contrario, surge como consecuencia directa de un pronunciamiento jurisdiccional que prescindió de su obligación de motivar, analizar la prueba en su conjunto y resolver conforme el principio de igualdad.

Además, resulta inadmisible que en el marco de un incidente de desapoderamiento concursal se pretendan dirimir cuestiones de propiedad que deben ser debatidas en juicio ordinario y contradictorio, con amplitud probatoria.

La exigencia impuesta a la Sra. Lovato de probar título perfecto de dominio excede las finalidades del presente incidente, que solo requería demostrar los antecedentes posesorios e instrumentales que posee, los cuales fueron acompañados y omitidos en su valoración. A ello se suma que la resolución impugnada niega injustificadamente toda eficacia jurídica al boleto de compraventa de EVISA, desconociendo su fecha cierta, el pago total del precio y su oponibilidad conforme al art. 1171 del CCCN.

Conforme lo establece el art. 171 del CPCC, corresponde declarar la nulidad absoluta de la Resolución N.º 32, en virtud de los vicios sustanciales detectados que lesionan garantías constitucionales fundamentales como la defensa en juicio (art. 18 CN), la igualdad ante la ley (art. 16 CN), el derecho de propiedad (art. 17 CN) y la tutela judicial efectiva (art. 8.1 CADH). Así lo ha entendido reiteradamente el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes cuando se configuran defectos graves que afectan el debido proceso sustancial.

III. AGRAVIOS DE LA APELACIÓN

1.- VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y DISCRIMINACIÓN JUDICIAL INJUSTIFICADA

El primer agravio recae en el tratamiento desigual e injustificado entre situaciones jurídicas análogas: en el caso del Lote 2 se admitió la posesión originada en el boleto de compraventa del 10/01/1990 suscripto con EVISA S.A. y se ordenó suspender la subasta, mientras que en el caso de los Lotes 3, 4 y 5 —idéntico instrumento, misma fecha, mismo origen dominial y posesorio— la subasta fue mantenida sin justificación. La arbitrariedad en el trato contraría el principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional, y configura una discriminación judicial injustificada.

Doctrina: "*La igualdad procesal exige que se trate igual a quien se encuentra en la misma situación jurídica*" (Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil).

Jurisprudencia: "*La discriminación entre situaciones jurídicas idénticas por parte del órgano jurisdiccional configura una grave violación al derecho de igualdad ante la ley"* (CSJN, Fallos 329:2265).-

2.- APRECIACIÓN ERRÓNEA Y ARBITRARIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL APORTADA

El fallo no valoró debidamente las tres mensuras agregadas por la Sra. Lovato (25452U de 2015, 26456U de 2016 y 32365U de 2025) que acreditan actos materiales de posesión continua durante más de 27 años. Tampoco se ponderaron las constancias del juicio de prescripción adquisitiva iniciado con anterioridad, y cuya caducidad fue provocada por la falta de impulso de la sindicatura, que nunca fue notificada conforme surge del expediente. Ignorar esta prueba implica una valoración parcial, subjetiva y arbitraria, violatoria del principio de sana crítica.

Norma aplicable: Art. 384 del CPCC de Corrientes —la prueba debe ser valorada conforme las reglas de la sana crítica.-

3.- DESCONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL BOLETO DE COMPRAVENTA CON FECHA CIERTA

Tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen que el boleto de compraventa de inmueble con fecha cierta, posesión y pago del precio por encima del 25%, resulta oponible a la quiebra (Art. 1171 CCCN y Art. 146 LCQ). En el caso, la escritura N.º 77, la certificación notarial y el efectivo pago acreditado a EVISA S.A. el 10/01/1990 en conjunto con los actos posesorios posteriores, configuran un justo título suficiente para excluir del activo falencial los lotes en cuestión. La resolución judicial omite todo análisis sobre el alcance legal de estos instrumentos.

Jurisprudencia: STJ Ctes, Sent. N.º 88/2019, "Martínez c/ Quiebra de Servicios Integrales S.A.".

4.- DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE DERECHOS POSESORIOS CON JUSTO TÍTULO

La Sra. Lovato acreditó no solo la posesión efectiva y continuada, sino también el origen legítimo del título posesorio derivado del boleto. En la resolución impugnada se exige una prueba de "inicio de posesión" que no es exigida por ninguna norma procesal ni sustancial vigente, imponiéndose una carga probatoria irrazonable e inexistente. Se exige algo que no se le exigió a la Sra. Cã±ete respecto del Lote 2, lo que refuerza la arbitrariedad del fallo y la vulneración del derecho de defensa y del principio de igualdad.

Doctrina: "*El boleto de compraventa con tradición efectiva transmite posesión legítima. No puede pretenderse que el adquirente acredite cada acto posesorio de 30 años si su título y su ocupación son pacíficos y continuos*" (Llambías, Jorge Joaquín, Derechos Reales, T. III).-

5.- INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS NORMAS CONCURSALES Y CIVILES APLICABLES

La resolución hace una aplicación mecánica y descontextualizada del régimen concursal, ignorando que los bienes transmitidos legítimamente por la fallida antes de su quiebra —con fecha cierta, pago y posesión— no integran el

desapoderamiento. El art. 146 LCQ y el art. 1171 CCCN protegen los derechos de los adquirentes de buena fe con boleto cumplido. Sostener lo contrario implica desnaturalizar el régimen de protección del adquirente e introducir inseguridad jurídica sobre actos celebrados décadas atrás.

Jurisprudencia: CSJN, Fallos 323:1652, "Banco Galicia c/ Pymes S.A." —los bienes ajenos no integran el activo del fallido—.

Estos agravios, tomados en conjunto, demuestran la procedencia de la apelación y justifican que se revoque la resolución apelada en todas sus partes, ordenando la suspensión de la subasta de los lotes 3, 4 y 5 y la exclusión de los mismos del activo falencial por poseer un origen legítimo, consolidado y protegido por normas sustanciales y constitucionales.

CONCLUSIÓN FINAL DE LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN

Los agravios expuestos evidencian que la Resolución N.º 32 ha sido dictada en violación de derechos fundamentales, desconociendo pruebas claves, incurriendo en un trato desigual sin fundamento, y aplicando erróneamente las normas sustanciales del derecho civil y concursal. La revocación de dicha resolución es no solo procedente, sino indispensable para restablecer el principio de legalidad, la igualdad de las partes en el proceso y la coherencia del sistema judicial.

El perjuicio concreto que se genera —la ejecución forzada sobre bienes poseídos legítimamente desde hace más de 30 años por la Sra. Lovato— se produce sin haberse verificado fraude alguno ni conducta irregular por parte de la misma. Por el contrario, ella ha obrado conforme a derecho, con posesión documentada, actos de mejora, mensuras y antecedentes administrativos debidamente aportados al expediente. Pese a ello, el órgano jurisdiccional ignoró sus constancias y le exigió acreditar dominio pleno en un trámite incidental, en abierta contradicción con lo resuelto respecto de situaciones análogas.

En este contexto, mantener la validez de la resolución apelada implicaría avalar una sentencia arbitraria, desprovista de motivación suficiente, contraria a los antecedentes del caso y que produce un desapoderamiento injustificado e irreparable, contrariando la jurisprudencia del STJ de Corrientes y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre derechos adquiridos, debido proceso, y limitaciones al desapoderamiento concursal.

Por ello, se impone su revocación integral a efectos de restituir plena vigencia a los principios de razonabilidad, congruencia, igualdad y tutela judicial efectiva.

CONCLUSIÓN FINAL DE LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN

Los agravios expuestos evidencian que la Resolución N.º 32 ha sido dictada en violación de derechos fundamentales, desconociendo pruebas claves, incurriendo en un trato desigual sin fundamento, y aplicando erróneamente las normas sustanciales del derecho civil y concursal. La revocación de dicha resolución es no solo procedente, sino indispensable para restablecer el principio de legalidad, la igualdad de las partes en el proceso y la coherencia del sistema judicial.

El perjuicio concreto que se genera —la ejecución forzada sobre bienes poseídos legítimamente desde hace más de 30 años por la Sra. Lovato— se produce sin haberse verificado fraude alguno ni conducta irregular por parte de la misma. Por el contrario, ella ha obrado conforme a derecho, con posesión documentada, actos de mejora, mensuras y antecedentes administrativos debidamente aportados al expediente. Pese a ello, el órgano jurisdiccional ignoró sus constancias y le exigió acreditar dominio pleno en un trámite incidental, en abierta contradicción con lo resuelto respecto de situaciones análogas.

En este contexto, mantener la validez de la resolución apelada implicaría avalar una sentencia arbitraria, desprovista de motivación suficiente, contraria a los antecedentes del caso y que produce un desapoderamiento injustificado e irreparable, contrariando la jurisprudencia del STJ de Corrientes y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre derechos adquiridos, debido proceso, y limitaciones al desapoderamiento concursal.

Por ello, se impone su revocación integral a efectos de restituir plena vigencia a los principios de razonabilidad, congruencia, igualdad y tutela judicial efectiva.

IV. RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el supuesto en que no se haga lugar a la presente apelación y se mantenga firme la Resolución N.º 32, esta parte formula expresa reserva de interponer recurso extraordinario federal, en los términos del art. 14 de la Ley 48.

La sentencia cuestionada vulnera directamente garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional, entre ellos:

- El derecho de defensa en juicio y debido proceso (art. 18 CN);

- El principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN); .
-

V. PETITORIO: Por todo lo expuesto, a V.S. respetuosamente se peticiona:

1°) Se tenga por deducido en tiempo y forma el presente recurso de nulidad y apelación contra la Resolución N.º 32, dictada con fecha 23 de abril de 2025.

2°) Se declare la nulidad de la citada resolución por las razones expuestas, o subsidiariamente se haga lugar a la apelación interpuesta, revocándose íntegramente la resolución impugnada.

3°) Se ordene la inmediata suspensión de la subasta respecto de los Lotes 3, 4 y 5 de la Manzana 29.

4°) Se disponga la exclusión de dichos lotes del desapoderamiento concursal por reunir los requisitos de oponibilidad conforme al boleto de compraventa de fecha 10/01/1990 y demás prueba acompañada.

5°) Se tenga presente la reserva del caso federal efectuada.

Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.

Dr. RUBEN DAVID LEIVA
ABOGADO
Código Único de Identificación en Fórum (CUIF) 2558
Mat. Prov. Ctes. 3268 - Rcia. 2474
Cam.Fed.Rcia. T.84 F.972
CUIT: 20-20373909-6